

Замечания к договору на разработку платформы

MemoryCare LLC · 11 августа 2026 · для юриста

Исполнитель прислал типовой договор — образец N 17052026 от 17 мая 2026 года между ИП Игорь Макян и ООО «Витромед» на создание веб-сайта. Ниже замечания по этому тексту и предложения по формулировкам. Просьба оформить их дополнительным соглашением либо внести правки в текст договора до подписания.

Главное замечание, которое определяет всё остальное.

Приложение N 1 к образцу описывает обычный сайт-визитку: информационные страницы, блоки, категории, блог, меню, форма обратной связи. В нём отсутствуют приём оплаты банковскими картами, личный кабинет клиента, загрузка фото и видео с фиксацией GPS, роли пользователей, операционная консоль и отчётность. Между тем предмет нашего заказа — именно платформа с этими функциями, стоимостью 1 200 000 драм. **Приложение N 1 подлежит замене целиком**; техническое задание версии 2.0 подготовлено и будет передано отдельно.

Замечания сгруппированы по степени критичности.

Блок 1. Критичные — без них подписывать нельзя

1.1. Права на результат работ

Как сейчас. Пункт 6.1: «Исполнитель сохраняет авторские права на создание Сайта». Пункт 6.2: право собственности на Сайт переходит Заказчику после подписания акта и полной оплаты.

В чём проблема. Право собственности на экземпляр и исключительное авторское право — разные категории. В нынешней редакции Заказчик, полностью оплатив работы, не приобретает права перерабатывать произведение, передавать его третьим лицам и распоряжаться им иным образом. Практически это означает невозможность привлечь

другого разработчика к доработке платформы и невозможность передать платформу при продаже бизнеса или привлечении инвестора.

Что предлагаем закрепить. Исполнитель передаёт Заказчику исключительные права на все результаты работ в полном объёме — на программный код, дизайн, графические элементы и структуру базы данных, — на весь срок действия исключительного права, на территории всех стран мира, для использования любыми способами, включая переработку, модификацию, воспроизведение и передачу третьим лицам. Исключительные права переходят **по каждому оплаченному этапу работ**, а не только после полной оплаты договора. Вознаграждение за передачу прав включено в цену договора и дополнительной оплате не подлежит. Исполнитель не сохраняет за собой имущественных авторских прав на результаты работ.

1.2. Ограничение на использование системы управления

Как сейчас. Пункт 2.2.3 запрещает Заказчику использовать систему управления содержимым сайта для создания и управления более чем одним ресурсом без разрешения Исполнителя.

В чём проблема. Это подтверждает, что Заказчик приобретает не продукт, а лицензию на один ресурс. Создание отдельного лендинга или второго сайта потребует согласия Исполнителя, то есть станет предметом отдельной оплаты.

Что предлагаем. Пункт исключить. Взамен закрепить: Заказчик вправе использовать переданное программное обеспечение для неограниченного числа собственных ресурсов без дополнительного согласования и оплаты.

1.3. Передача исходного кода

Как сейчас. В договоре и приложении отсутствуют какие-либо положения о передаче исходного кода, репозитория и технической документации.

Что предлагаем закрепить. Условием приёмки каждого этапа является передача Заказчику полного исходного кода в репозиторий системы контроля версий, принадлежащий Заказчику, с полной историей изменений, а также передача технической

документации, схемы базы данных, инструкций по развёртыванию и всех учётных данных доступа к используемым сервисам. Акт приёмки не подписывается до исполнения этого условия.

1.4. Срок выполнения работ

Как сейчас. Пункт 4.2: работы завершаются в течение 2 рабочих дней после перевода суммы, указанной в пункте 3.1.

В чём проблема. Срок привязан к моменту оплаты, а не к объёму работ, и фактически не определён. Календарной даты завершения в договоре нет. Согласованный сторонами ориентир — около 45 дней — в тексте не отражён.

Что предлагаем. Установить календарный срок: работы выполняются в течение 45 рабочих дней с даты подписания договора. Определить промежуточные этапы с датами: первый этап — базовая структура и страницы, второй — личный кабинет и отчётность, третий — приём платежей и интеграции, четвёртый — сдача и запуск. По каждому этапу — свой акт и своя доля оплаты.

1.5. Порядок приёмки

Как сейчас. Пункт 4.3: Заказчик подтверждает завершение работ подписанием акта в течение 2 рабочих дней либо приводит обоснования; при бездействии в этот срок работы считаются завершёнными без подписания акта.

В чём проблема. Два рабочих дня на проверку платформы, включающей приём платежей, личный кабинет и отчётность, недостаточны для содержательного тестирования. Правило об автоматической приёмке при молчании создаёт риск принять работы с неустранёнными дефектами.

Что предлагаем. Срок приёмки — 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о завершении этапа. Замечания оформляются письменно с указанием выявленных несоответствий техническому заданию; Исполнитель устраняет их в течение 10 рабочих дней, после чего течёт новый срок приёмки. Положение об автоматической приёмке при бездействии Заказчика исключить либо увеличить срок такого бездействия до 15 рабочих дней.

1.6. Ретроактивное действие

Как сейчас. Пункт 9.1: договор вступает в силу с момента подписания и перечисления аванса.

В чём проблема. Работы фактически начаты в начале августа 2026 года, до подписания договора. Результаты, созданные до даты подписания, договором не охвачены, и права на них не переходят.

Что предлагаем закрепить. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с момента фактического начала работ — указать конкретную дату. Все результаты, созданные до подписания договора, признаются выполненными в рамках настоящего договора, и исключительные права на них переходят Заказчику на условиях пункта 1.1 настоящих замечаний.

Блок 2. Важные — существенно влияют на риски

2.1. Гарантийные обязательства

Как сейчас. Гарантийный период не установлен. Пункт 9.2: договор прекращает действие с момента подписания акта.

В чём проблема. После подписания акта любая обнаруженная ошибка — в том числе в модуле приёма платежей — становится предметом нового платного заказа.

Что предлагаем. Установить гарантийный период 6 месяцев с даты подписания итогового акта. В течение гарантийного периода Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты, представляющие собой несоответствие результата техническому заданию, в срок не более 5 рабочих дней для критичных дефектов (неработоспособность приёма платежей, недоступность платформы, утрата данных) и 10 рабочих дней для прочих. Пункт 9.2 дополнить оговоркой, что прекращение договора не затрагивает гарантийных обязательств и обязательств по конфиденциальности.

2.2. Порядок оплаты и удержание

Как сейчас. Пункт 3.1: все платежи производятся авансом; 30 процентов до начала работ, оставшиеся 70 процентов — до размещения сайта на хостинге Заказчика.

В чём проблема. Полная оплата производится до того, как Заказчик получает возможность проверить работоспособность платформы в своей среде. Средства удержания на период приёмки и гарантии не предусмотрены.

Что предлагаем. Разбить оплату на три части: 30 процентов авансом, 50 процентов по завершении основных этапов разработки, 20 процентов после подписания итогового акта приёмки. Альтернативный вариант, если Исполнитель настаивает на сохранении структуры 30 на 70, — удержание 20 процентов от итогового платежа до окончания срока приёмки.

2.3. Ответственность за нарушение сроков

Как сейчас. Раздел 5 содержит общую отсылку к законодательству. При этом пункт 2.3.1 прямо предоставляет Исполнителю право приостановить работы при просрочке оплаты.

В чём проблема. Ответственность сторон асимметрична: механизм воздействия на Заказчика прописан конкретно, на Исполнителя — нет.

Что предлагаем. Установить неустойку за нарушение Исполнителем срока выполнения этапа в размере 0,1 процента от стоимости соответствующего этапа за каждый день просрочки, с ограничением общей суммы неустойки 10 процентами цены договора. При просрочке свыше 30 календарных дней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с возвратом уплаченных сумм за невыполненные этапы и сохранением прав на созданные результаты.

2.4. Конфиденциальность

Как сейчас. Раздел 7 состоит из одного пункта и касается исключительно конфиденциальности сведений об управлении веб-хостингом.

В чём проблема. В ходе работ Исполнитель получит доступ к персональным данным клиентов, сведениям об умерших, координатам

мест захоронения, а также к коммерческой информации — тарифам, объёмам продаж, данным CRM. Режим их защиты не установлен.

Что предлагаем. Расширить раздел: Исполнитель обязуется не разглашать и не использовать в целях, не связанных с исполнением договора, любые сведения, ставшие ему известными в связи с работами, включая персональные данные клиентов Заказчика, сведения об умерших лицах, данные о местах захоронения, коммерческие условия и содержимое базы данных. Обязательство действует бессрочно и сохраняется после прекращения договора. По завершении работ Исполнитель удаляет копии данных Заказчика со своих носителей и подтверждает это письменно.

2.5. Обработка персональных данных

Как сейчас. Положения отсутствуют.

В чём проблема. Значительная часть клиентов Заказчика — резиденты Европейского союза и США. К обработке их персональных данных применяются требования соответствующих юрисдикций, ответственность за соблюдение которых несёт Заказчик как оператор.

Что предлагаем. Включить положение о том, что Исполнитель обрабатывает персональные данные исключительно по поручению и в объёме указаний Заказчика, обеспечивает организационные и технические меры защиты, не привлекает третьих лиц без письменного согласия Заказчика, уведомляет Заказчика о любом инциденте безопасности в течение 24 часов с момента обнаружения. Просьба оценить, требуется ли отдельное соглашение об обработке персональных данных.

2.6. Право приостановить работы

Как сейчас. Положения отсутствуют. Право приостановки предоставлено только Исполнителю при просрочке оплаты.

Что предлагаем. Предоставить Заказчику право приостановить выполнение работ на срок до 60 календарных дней с письменным уведомлением, без применения санкций; срок выполнения работ продлевается на период приостановки.

2.7. Домен и хостинг

Как сейчас. Согласно разделу 3 стоимость хостинга и регистрации доменного имени в цену не входит. В приложении указано, что доменное имя определяет Заказчик, а техническую привязку осуществляет Исполнитель.

В чём проблема. Не определено, на чьё имя регистрируется домен и кому принадлежат учётные записи хостинга. Практика показывает, что оформление домена на разработчика впоследствии создаёт зависимость.

Что предлагаем закрепить. Доменное имя memorycare.am регистрируется на имя Заказчика; учётная запись хостинга оформляется на Заказчика; все учётные данные доступа передаются Заказчику при приёмке. Стоимость хостинга и домена зафиксировать в договоре отдельной строкой.

2.8. Использование в портфолио

Как сейчас. Пункт 6.1 предоставляет Исполнителю право использовать ссылки на Сайт с контактными данными Заказчика.

В чём проблема. Сфера деятельности Заказчика чувствительна. Публичное упоминание проекта, а тем более использование материалов с изображениями мест захоронения, требует контроля.

Что предлагаем. Использование сведений о проекте в портфолио и рекламных материалах Исполнителя — только с предварительного письменного согласия Заказчика. Использование фотоматериалов с мест захоронения и данных клиентов не допускается ни при каких условиях.

Блок 3. Уточнения и вопросы к Исполнителю

Просьба получить письменные ответы до подписания.

Что входит в цену 1 200 000 драм. Включена ли интеграция с платёжным шлюзом Америкабанка, разработка личного кабинета клиента, операционной консоли и модуля отчётности, либо эти работы оплачиваются отдельно.

Переводы. Приложение к образцу прямо снимает с Исполнителя перевод текстов. Требуется подтвердить, что подготовка версий сайта на армянском, английском и русском языках в части перевода содержимого лежит на Заказчике, — эта статья расходов у нас не запланирована.

Стоимость хостинга и домена в год.

Мобильная часть. Каким образом реализуется интерфейс для полевой бригады — адаптивная веб-версия или отдельное приложение, и входит ли это в цену.

Требования банка. Заказчиком получен перечень из восьми требований Америкабанка к сайту, обязательных для подключения интернет-эквайринга. Просьба подтвердить готовность обеспечить их выполнение в рамках договора, поскольку прохождение проверки банка предлагается сделать условием приёма.

Приоритет

Если Исполнитель согласится не на все замечания, минимально необходимыми считаем пункты 1.1, 1.3, 1.5 и 2.1 — исключительные права, передача исходного кода, реальный срок приёма и гарантийный период. Без них риск потерять контроль над платформой, за которую уплачено 1 200 000 драм, представляется неприемлемым.